

1500146-89.2022.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... importante destacar, por fim, que, se no contexto do roubo, praticado em concurso de pessoas, somente uma delas emprega violência ou grave ameaça contra a vítima, o roubo consumado deve ser imputado a todos os envolvidos na empreitada criminosa, como desdobramento lógico da adoção da Teoria Unitária ou Monista (CP, art. 29, caput), salvo se um dos agentes quis participar de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

1ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500146-89.2022.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500146-89.2022.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2044882/2022 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 17043539 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2044882 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDOS e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se Ação Penal Pública Incondicionada, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de THIAGO BLEY ALVES DA SILVA (vulgo "Miojo") e RENAN DE LIMA SILVA, ambos qualificados nos autos, como incurso nos arts. 244-B da Lei nº 8.069/90 e 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e § 3º, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Segundo consta da denúncia (fls. 81/83), em data de 25 de janeiro de 2022, por volta das 02 horas e 30 minutos, em residência situada na Rua Vitório Pedroso da

Mota, nº 1, Boa Esperança, na cidade de Barra do Turvo e Comarca de Jacupiranga/SP, THIAGO BLEY ALVES DA SILVA, vulgo MIOJO, e RENAN DE LIMA SILVA, juntamente com o adolescente F.R.G.L., subtraíram para eles, mediante grave ameaça e violência exercida com uso de arma de fogo, 02 máquinas de cortar cabelo, no valor aproximado de R\$250,00, 01 botijão de gás de cozinha de 13kg, no valor de R\$290,00, 01 botijão de gás de cozinha usado, no valor de R\$220,00, 01 aparelho celular Samsung no valor de R\$150,00 e 01 relógio de pulso marca Oriente, no valor de R\$300,00, todos pertencentes à vítima Eliser Franco de Lima, maior de 60 anos de idade.

Consta, ainda, da investigação, que, da violência empregada pelos denunciados, resultaram lesões corporais que foram motivo determinante da morte da vítima, ocorrida no dia 31 de janeiro de 2022.

Consta, finalmente, que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima discriminadas, THIAGO BLEY ALVES DA SILVA, vulgo MIOJO, e RENAN DE LIMA SILVA corromperam o então menor F.R.G.L., nascido em 04 de fevereiro de 2004, com ele praticando o crime de latrocínio mencionado retro.

De acordo com o Ministério Público: "Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados, na companhia do adolescente F.R.G.L., pularam o muro lateral da residência da vítima Eliser Franco de Lima, na época com 63 anos de idade, e, em seguida, arrombaram a porta da cozinha utilizando-se de uma pá de pedreiro. Uma vez no interior da casa, o denunciado THIAGO, portando uma arma de fogo, puxou a vítima Eliser da cama, ameaçando-o de morte e, em seguida, passou a agredi-lo, dando coronhadas na região do abdômen e cabeça, enquanto os comparsas subtraíam os bens discriminados acima. Não bastasse, depois de subtraírem os bens e destruírem outros objetos diversos, THIAGO tentou enforcar a vítima, amarrando-lhe uma camisa no pescoço, a fim de que esta lhe entregasse a chave do portão, o que foi atendido pela vítima. Ato contínuo, os denunciados, juntamente com o adolescente, se evadiram do local. Depois de se evadirem da casa da vítima, os denunciados, ainda na companhia do adolescente, deslocaram-se até a conveniência do Auto Posto Bontorim, e ali realizaram compras utilizando do cartão bancário da vítima. O denunciado RENAN DE LIMA SILVA, ouvido perante a autoridade policial, confessou a subtração, alegando ter apenas ajudado na retirada e transporte dos objetos (fls. 61/62). O denunciado THIAGO BLEY não foi localizado para ser interrogado na fase inquisitiva".

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no âmbito do qual foram encadernadas, entre outras, as seguintes peças: boletim de ocorrência (fls. 04/07), termos de declarações e interrogatório (fls. 08/09, 10, 11, 61/62 e 66), Relatório de Investigações e Anexos (fls. 14/51), laudo pericial do local dos fatos (fls. 52/57), auto de avaliação (fl. 58), além do Relatório lavrado pela Autoridade Policial (fls. 71/77).

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 pela decisão de fls. 91/93, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados para os fins do art. 396-A do Código de Processo Penal, bem como decretada a prisão preventiva de ambos os Réus em acolhimento à Representação da Autoridade Policial.

Laudo pericial da vítima foi juntado às fls. 113/115.

Citados (fls. 119 e 143), os Réus apresentaram Respostas à Acusação às fls. 148/150 e 151/153, as quais foram recebidas pela decisão de fls. 158/159, e, não caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária, designou-se Audiência de Instrução e Julgamento, na forma dos arts. 399 e seguintes do Código de Processo Penal.

Em Audiência por Videoconferência, realizada na forma do Comunicado CG nº 284/2020, bem como com base no permissivo do art. 6º, § 2º da Resolução nº 312/2020 do

Conselho Nacional de Justiça, as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas, bem como os Réus foram interrogados (fls. 198/200).

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a expedição de ofício ao IML para complementação do laudo pericial da vítima apresentado às fls. 113/115, o que foi deferido pelo Juízo.

Laudo complementar da vítima foi juntado à fl. 206.

Em sede de alegações finais, na forma de memoriais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da denúncia (fls. 209/218). A Defesa Técnica de RENAN, por sua vez, pleiteou o reconhecimento da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, bem como a consideração da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena. Por fim, a Defesa Técnica de THIAGO requereu o afastamento da qualificadora prevista no inciso II do § 3º do art. 157 do Código Penal e a consideração da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena (fls. 226/228).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e/ou prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

II.I. Do Crime do Art. 157, § 3º, inciso II, c.c. § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, do Código Penal

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência; em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. No caso em apreço, a materialidade do crime contra o patrimônio restou demonstrada nos autos através do boletim de ocorrência de fls. 04/07, do Relatório de Investigações e seus Anexos de fls. 14/51, do auto de avaliação de fl. 58, do laudo pericial do local dos fatos de fls. 52/57, dos laudos periciais da vítima de fls. 113/115 e 206, bem como a partir das provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria de THIAGO BLEY ALVES DA SILVA (vulgo "Miojo") e RENAN DE LIMA SILVA encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra, além de qualquer dúvida razoável, que os acusados foram os autores do delito em análise, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, os elementos informativos reunidos ao longo da investigação preliminar e as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um decreto condenatório.

Ouvida perante a Autoridade Policial, a vítima Eliser Franco de Lima narrou que: "Nesta madrugada, por volta das 02h30min, enquanto dormia, o indivíduo Tiago Bley, conhecido popularmente por "Miojo" acompanhado de dois indivíduos desconhecidos encapuzados invadiram sua residência pulando o muro lateral, e arrombando a porta da cozinha utilizando uma pá de pedreiro. Assim que entraram na residência, "Miojo" de posse de um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, puxou-o da cama, ameaçando-o de morte passou a agredi-lo dando-lhe coronhadas na região do abdômen e cabeça, enquanto isso os outros indivíduos passaram a carregar objetos da

residência, sendo: 02 (duas) máquinas de cortar cabelo, cor preta e branca, marca Britânia, com valor aproximado de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, 01 (um) botijão de gás de cozinha, 13Kg, cheio, com valor aproximado de R\$290,00 (duzentos e noventa reais), 01 botijão de gás de cozinha, 13 Kg, usado, com valor aproximado de R\$220,00 (duzentos e vinte reais), 01(um) aparelho celular, marca Samsung, cor branco, não sabendo informar o modelo e nem o valor do mesmo, 01 (um) relógio de pulso, marca Oriente, cor verde com lista branco, com valor aproximado de R\$300,00 (trezentos reais), Cartão bancário na função débito do Banco Santander em seu nome. Depois de subtrair os objetos, os indivíduos quebraram vários utensílios do imóvel, dentre eles um televisor, 29", marca CCE. Após a ação criminosa, "Miojo" tentou enforcá-lo amarrando-lhe uma camisa em seu pescoço, afirmando que iria matá-lo caso não entregasse a chave do portão, momento em que entregou a chave e os mesmos evadiram-se do local levando os objetos subtraídos e deixando a vítima ferida. Informa ainda que mora sozinho na residência e possui condição especial devido à amputação da perna esquerda e por isso é cadeirante" (fl. 08).

Por sua vez, a testemunha Juvêncio Ribeiro de Lima afirmou, em sede policial, que: "É vizinho de ELISER e nesta madrugada, enquanto dormia ouviu barulhos de batidas de botijão de gás e latidos de cachorro. Diante de tais barulhos, saiu na frente de sua casa para ver o que estava acontecendo, momento em que viu três indivíduos andando depressa carregando botijões de gás e um objeto que aparentava ser uma espingarda, sendo que dois estavam com camiseta tampando o rosto e o outro tratava-se da pessoa de Tiago Bley, conhecido como "Miojo" que estava com o rosto descoberto. Os indivíduos subiam em direção à rua do Mercado do Povo" (fl. 10).

Em Juízo, sob compromisso, confirmou parcialmente seu primeiro depoimento. Disse que era vizinho de Eliser; que, antes de sua morte, chegou a socorrer Eliser, levando-o de carro para o hospital na cidade de Registro; que Eliser lhe contou que três indivíduos, entre eles a pessoa conhecida como "Breu", morador de Barra do Turvo, estouraram a porta de sua casa, pularam um muro de quase 3 metros e subtraíram botijões de gás e outros objetos; que Eliser contou que bateram nele naquele dia também; que Eliser estava com ferimentos na região da cabeça, da testa, dos olhos e da orelha; que saiu sangue de seu nariz e de seu ouvido; que Eliser faleceu cerca de 15 dias após a data dos fatos.

Por seu turno, ouvida em sede policial, a testemunha Sebastião Valdeci Batista narrou que: "trabalha como atendente e frentista no Auto Posto Bontorim, situado na Av. Rio Turvo, neste município e se recorda que no dia 25 de janeiro de 2022, próximo às 02h30min, estiveram na conveniência do posto primeiramente RENAN (filho do Nei Pedreiro), junto ao menor F., os quais efetuaram compra de produtos como cigarro, bebida, com cartão de aproximação. Que tentaram efetuar mais uma compra de produtos em um valor maior, mas não foi autorizado. Que então devolveram algumas coisas e passaram um valor menor, sendo autorizado. Que realizaram mais uma tentativa de compra, e novamente não foi autorizado. Que a pessoa conhecida como THIAGO BLEY (BREU) estava com eles, mas permaneceu por mais tempo do lado de fora da conveniência. Que em seguida THIAGO também entrou na conveniência e estava muito agitado, falando em armas e coisas sem sentido" (fl. 11).

Em Juízo, sob compromisso legal, disse que é frentista do Auto Posto Bontorim; que, na data dos fatos, estava trabalhando na loja de conveniência do posto quando RENAN, THIAGO e outro indivíduo chegaram e fizeram duas compras em um cartão bancário, utilizando-se da ferramenta de aproximação; que conhecia RENAN e THIAGO de vista, da cidade de Barra do Turvo, mas só soube o nome deles quando foi fazer o reconhecimento em sede policial.

Também ouvido em sede policial, o informante F.R.G.L. narrou que: "na data dos fatos (25/01/2022) foi cedo para um bar, onde ingeriu muita bebida alcoólica e ficou muito bêbado e em seguida foi para uma praça da cidade, situada em frente ao

mercado Fátima. Que durante esse tempo encontrou seus colegas RENAM e THIAGO "BREU", mas não se recorda o momento exato em que encontrou eles, pois estava muito "chapado". Que já era madrugada e RENAM deu a ideia de fazerem uma "fita" na casa do Elizer, cadeirante, que era traficante da cidade, sendo que o declarante e TIAGO toparam. Que os três pularam o muro da residência de ELIZER e adentraram a casa. Que a intenção era roubar a droga dele, mas chegaram lá e não tinha mais nada. Que carregou apenas um botijão de gás junto com TIAGO "BREU", e viu RENAM pegar outro botijão de gás, duas máquinas de cortar cabelo e também o cartão bancário da vítima, tendo ele também quebrado um televisor no local. Que após pegar o botijão ficou na parte externa da residência, negando ter praticado qualquer ato de violência contra a vítima. Que escutou apenas RENAM agredindo ELIZER. Que saíram da residência pelo mesmo muro que pularam e guardaram as coisas na casa que o TIAGO residia, mas depois RENAM foi lá e pegou tudo, não sabendo o paradeiro dos objetos. Que depois também foram até o Auto Posto Bontorim, onde utilizaram o cartão da vítima para fazer compras de aperitivos, bebidas alcoólicas e cigarro" (fl. 66).

Por sua vez, ouvida em Juízo, sob compromisso, a testemunha Brenda Tamynys Rossi, investigadora de polícia, afirmou que a Polícia Civil recebeu informação de que o cartão da vítima foi passado no único posto de gasolina existente na área urbana do município de Barra do Turvo; que também obtiveram imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina e assim chegaram à identificação dos acusados como autores do crime, uma vez que ambos são conhecidos no município cuja área urbana é bastante pequena; que também obtiveram imagens de câmeras de monitoramento com a Prefeitura, as quais registraram ambos os acusados transitando a pé da casa da vítima e também no posto de gasolina na data dos fatos; que, em relação a THIAGO, a própria vítima repassou seu nome à Polícia como sendo um dos autores do roubo; que, a partir disso, foi obtida a identificação de RENAN e do então menor F.; que chegou a conversar com a vítima Eliser; que no dia dos fatos compareceu à casa da vítima e fez o seu encaminhamento ao posto de saúde, pois ela estava bastante ferida e confusa; que Eliser contou que THIAGO era o único dos três indivíduos que não estava encapuzado; que Eliser contou que os três ingressaram em sua casa, desferiram vários golpes contra ele e levaram vários objetos de sua casa; que, dentro da casa, havia muitos locais com marcas de sangue e sinais de violência; que Eliser disse que um dos indivíduos estava armado; que a vítima foi atendida no pronto-socorro local e liberada em menos de 24 horas; que, após alguns dias, a vítima faleceu.

Já a testemunha Maximina Santiago de Alcântara Lopes narrou, em Juízo, sob compromisso, que conhece RENAN de vista porque sua mãe mora em casa próxima a de sua família; que nunca teve problemas com RENAN ou com sua família; que nunca ouviu nada que desabonasse a sua conduta.

Por sua vez, em seu interrogatório em Juízo, o Réu THIAGO BLEY ALVES DA SILVA (vulgo "Miojo") confessou a subtração, mas negou que tenha agredido fisicamente a vítima. Afirmou que, na data dos fatos, estava na praça bebendo com F. e seu compadre RENAN; que estava bastante descontrolado no dia, pois sua mãe havia falecido pouco tempo antes, no dia 04/01/2022; que não se recorda de quem foi a ideia de efetuar o roubo; que, depois, ele, F. e RENAN pularam o muro da casa da vítima, arrombaram a porta e subtraíram os bens descritos na denúncia; que não bateu em Eliser; que apenas se recorda de ter puxado uma porta que pode ter batido em sua cabeça; que não estavam armados; que a arma que foi apreendida no processo eles subtraíram da casa da vítima; que se tratava de uma espingarda de pressão 5.5; que a vítima também estava bêbada; que os ferimentos no corpo da vítima e o sangue encontrado em sua casa muito possivelmente decorreram do fato de ele ter caído no chão e ter ficado se debatendo porque era cadeirante; que, depois, ele, F. e RENAN foram ao posto de gasolina e compraram algumas coisas; que não conhecia a vítima antes da data dos fatos e não se recorda porque resolveram roubar a casa dela; que reparou que a vítima era cadeirante, mas não sabia que era uma pessoa idosa; que, quando chegaram ao local, a vítima estava acordada e acredita que a porta bateu em sua cabeça quando abriram.

Por fim, o acusado RENAN DE LIMA SILVA, ouvido nas duas fases da persecução penal, apesar de confirmar ter participado da subtração, também negou a autoria das agressões físicas perpetradas contra a vítima.

Em interrogatório em sede policial, disse que: “na madrugada do dia 25.01.2022, não se recordando exatamente o horário estava na praça próximo ao mercado Fátima, no bairro Boa Esperança, neste município. Encontrava-se embriagado na companhia das pessoas de F. e TIAGO “BREU”, quando em certo momento TIAGO lançou o convite para irem até um lugar a fim de subtraírem “drogas”, sendo que somente no decorrer do caminho teve ciência que se tratava da residência de ELISER. Ao chegarem no local, os três adentraram na residência pulando o muro lateral, porém o interrogado permaneceu a maior parte do tempo “cuidando do portão”, sendo que F. e TIAGO entraram na residência. Alega não ter participado da subtração dos objetos, mas auxiliou na retirada e transporte de tais. Após a subtração dos objetos, saíram da residência pelo mesmo muro que entraram e por onde os objetos foram arremessados pelos outros envolvidos. Sobre as agressões efetuadas contra a vítima, alega não ter participação e nem presenciou quem dos envolvidos as praticou. Além dos objetos mencionados também havia na residência uma espingarda adaptada Calibre 22 e substâncias entorpecentes (MACONHA) que também foram subtraídas, não sabendo informar a quantidade que havia na residência. Possivelmente a referida arma se encontra com TIAGO e as drogas foram usadas pelos três envolvidos naquela mesma madrugada. Após o ocorrido, levaram os objetos subtraídos até a casa de TIAGO que fica localizado na Rua Alzira Farias de Lima, atrás da Escola Maria Izabel. Após guardarem os objetos, seguiram novamente para a praça levando a droga subtraída, onde, além da droga ingeriram bebida alcoólica que haviam deixado escondido no local. Após um momento, TIAGO os convidou para comprarem mais bebidas informando que tinha um cartão e “era só passar”, desconhecendo que este pertencia à vítima. Seguiram para a loja de conveniência do Auto Posto Bontorim, onde, a pedido de TIAGO pegou bebidas alcoólicas, cigarros e salgadinhos, efetuando o pagamento com o referido cartão através de aproximação. De posse dos produtos, seguiram novamente para a praça, permanecendo ali mais um tempo, e após, cada um seguiu para sua casa” (fls. 61/62).

Em Juízo, manteve sua versão inicial. Afirmou que realmente ele, THIAGO e F., que era menor de idade à época, roubaram a casa da vítima, mas não estavam armados na data dos fatos; que a arma apreendida foi subtraída dentro da residência da vítima; que, naquele dia, os três estavam na praça e resolveram efetuar o roubo; que apenas conhecia a vítima de vista, quando a viu por duas vezes em frente à casa; que sabia que se tratava de uma pessoa cadeirante, mas não sabia que era uma pessoa idosa; que jogaram as coisas por cima do muro e fugiram; que não agrediu a vítima na data dos fatos; que, como ficou na parte de fora da casa, não viu se alguém agrediu Eliser; que não viu que a casa ficou com manchas de sangue naquele dia.

Pois bem.

Da análise dos depoimentos anteriormente transcritos, prestados pela vítima – ouvida em sede policial antes de sua morte – e pelas testemunhas, ouvidas nas duas fases da persecução penal, verifica-se que os relatos foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória apta a sustentar um decreto condenatório, uma vez que revelaram, com a segurança necessária, que, na data dos fatos, os acusados THIAGO e RENAN, na companhia do então adolescente F.R.G.L., invadiram a casa da vítima Eliser Franco de Lima e, mediante violência e grave ameaça, subtraíram os bens descritos na exordial acusatória (02 máquinas de cortar cabelo, no valor aproximado de R\$250,00; 01 botijão de gás de cozinha de 13kg, no valor de R\$290,00; 01 botijão de gás de cozinha usado, no valor de R\$220,00; 01 aparelho celular Samsung no valor de R\$150,00; e 01 relógio de pulso marca Oriente, no valor de R\$300,00).

Destaca-se que nada existe de concreto nos autos a indicar que a vítima e as testemunhas ouvidas, nas duas fases da persecução penal, estivessem tentando incriminar injustamente os Réus, atribuindo-lhes o falso cometimento de delitos, sendo certo, ainda, que ambos confirmaram a autoria das subtrações ao longo de seus interrogatórios em Juízo.

Além disso, no caso em apreço, a robusta prova oral foi ainda corroborada pelo conteúdo do Relatório de Investigações e seus Anexos de fls. 14/51, os quais atestaram, inclusive através de fotografias, não apenas as lesões corporais sofridas pela vítima, como também a existência de diversas manchas de sangue em sua casa, notadamente em seu quarto, bem como reuniram comprovantes de compras realizadas na data dos fatos com o cartão bancário da vítima e imagens de câmeras de segurança que registraram a presença dos acusados na data e horário dos fatos tanto no posto de gasolina onde foram efetuadas as compras, quanto nas proximidades da residência da vítima.

Ademais, o laudo pericial do local dos fatos de fls. 52/57 registrou a existência de sinais de busca, desordem e danos em diversos objetos presentes no interior da residência da vítima – tais como no aparelho televisor da sala, na cômoda e no guarda-roupas do quarto e no armário da cozinha –, sendo tais danos compatíveis com aqueles produzidos por utilização de força muscular em contundência (chutes e socos) e/ou utilização de instrumento contundente.

Todas as referidas fontes de prova, portanto, confirmam a materialidade e a autoria do crime contra o patrimônio descrito na exordial acusatória.

Por outro lado, da instrução processual, não restou evidenciada a existência da qualificadora prevista no inciso II do § 3º do art. 157 do Código Penal, circunstância mencionada na denúncia.

Como cediço, o tipo objetivo do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal pune, com reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa, a conduta de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência à pessoa, quando da violência resulta morte.

Trata-se de crime complexo, pois resulta da fusão dos delitos de “roubo” e de “homicídio”, e pluriofensivo, uma vez que ofende os bens jurídicos “patrimônio” e a “vida humana”. Para sua configuração, exige-se o emprego intencional de violência à pessoa, a qual produz a morte da vítima. O resultado “morte” pode ser doloso ou culposo, apesar de a violência dever ser sempre dolosa, sob pena de restarem caracterizados os crimes de roubo e homicídio culposo, em concurso.

No caso concreto, no entanto, apesar das fotografias de fls. 14/15 e dos laudos periciais de fls. 113/115 e 206 registrarem que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve na data dos fatos, notadamente na região da face, provocadas por agente contundente, tem-se que a sua morte, ocorrida 05 dias após os fatos ora em análise (fl. 114), não manteve qualquer correlação com as agressões sofridas por ocasião do crime praticado pelos acusados, sendo certo que o documento de fl. 206 atestou de maneira expressa que: “Baseados nos dados constantes do atendimento médico, podemos afirmar que o quadro era crônico (tabagista, múltiplas amputações por doença vascular). As queixas vinham de longa data. Que na ocasião houve descompensação do quadro clínico que culminou em óbito. O óbito não teve relação com a agressão. As lesões externas observadas na região periocular e dorso do nariz são superficiais. O exame necroscópico direito não revelou fraturas ou outras lesões. Lesão de natureza 'leve' e agente contundente”.

Nesse contexto, sob pena da indesejada responsabilização penal objetiva, os acusados não podem responder por circunstância mais gravosa que não provocaram, sendo de rigor, portanto, o afastamento da qualificadora prevista no inciso II do §

3º do art. 157 do Código Penal.

Nesse sentido, opero a DESCLASSIFICAÇÃO do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, inciso II), descrito na exordial acusatória, para o crime de roubo (CP, art. 157, caput), considerando que a causa da morte da vítima não pode ser atribuída à ação delituosa perpetrada pelos acusados.

Por sua vez, também não se revelou da instrução processual a existência da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, circunstância também mencionada na denúncia.

Como cediço, o dispositivo legal em referência prevê que a pena do crime de roubo deve ser aumentada de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. No caso em apreço, a arma de fogo supostamente empregada pelos acusados na data dos fatos não foi localizada nem periciada, circunstância que, apesar de não impedir, em absoluto, o reconhecimento da causa de aumento de pena, depende que as demais fontes de prova reunidas ao longo da instrução processual colidam para a existência da referida circunstância mais gravosa.

Ocorre que, no contexto fático-probatório que se formou, revelou-se crível a versão apresentada pelos acusados de forma uníssona no sentido de que não estavam armados na data dos fatos e que a arma mencionada pela vítima, quando ouvida em sede policial, tratava-se, na verdade, de uma espingarda de pressão, a qual foi encontrada pelos Réus na própria casa da vítima, sendo certo que o objeto foi utilizado como um dos instrumentos empregados na violência exercida contra ela e, ao final, subtraído junto com os demais bens descritos na exordial acusatória.

Por outro lado, de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, circunstância também mencionada na exordial acusatória, tendo em vista que, com base na prova documental produzida ao longo da instrução processual, corroborada pela robusta prova oral, restou comprovado nos autos o concurso de três pessoas na prática do delito patrimonial, sendo certo que participaram da execução do crime as pessoas dos acusados THIAGO e RENAN e, ainda, o então adolescente F.R.G.L., que, apesar de não responder por crime, deve ter sua participação computada para fins de reconhecimento da referida causa de aumento de pena.

Nesse ponto, importante destacar, por fim, que, se no contexto do roubo, praticado em concurso de pessoas, somente uma delas emprega violência ou grave ameaça contra a vítima, o roubo consumado deve ser imputado a todos os envolvidos na empreitada criminosa, como desdobramento lógico da adoção da Teoria Unitária ou Monista (CP, art. 29, caput), salvo se um dos agentes quis participar de crime menos grave, quando lhe será aplicada a pena deste último (CP, art. 29, § 2º).

Tal circunstância excepcional, no entanto, in casu, não se revelou da instrução probatória diversamente do que pretendeu fazer crer a Defesa Técnica do acusado RENAN. Pouco importa se, no caso concreto, um dos acusados exerceu ação mais intensa ou não contra a vítima; o resultado deve ser a ambos imputado, já que não há qualquer elemento de prova que revele eventual quebra do nexo de causalidade entre os agentes, sendo certo, ainda, que, quando ouvido em sede policial, o informante F.R.G.L., ao confirmar sua participação na empreitada criminosa, afirmou ter visto apenas o próprio acusado RENAN golpeando a vítima na data dos fatos.

Nesse cenário, de rigor a condenação dos Réus THIAGO BLEY ALVES DA SILVA (vulgo "Miojo") e RENAN DE LIMA SILVA pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c.c. § 2º, inciso II, do Código Penal.

II.II. Do Crime do Art. 244-B da Lei nº 8.069/90

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência; em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. No caso em apreço, a materialidade do crime de corrupção de menores restou demonstrada nos autos através do boletim de ocorrência de fls. 04/07, do Relatório de Investigações e seus Anexos de fls. 14/51, bem como a partir das provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria de THIAGO BLEY ALVES DA SILVA (vulgo “Miojo”) e RENAN DE LIMA SILVA encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra, além de qualquer dúvida razoável, que os acusados foram os autores do delito em análise, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, os elementos informativos reunidos ao longo da investigação preliminar e as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um decreto condenatório.

Conforme se observa dos depoimentos transcritos no tópico anterior, a vítima do delito contra o patrimônio, quando ouvida em sede policial, bem como as testemunhas, ouvidas em Juízo, confirmaram a participação de um terceiro indivíduo no delito de roubo perpetrado pelos acusados, sendo certo que F.R.G.L., em sede policial, e os Réus, ao longo de seus interrogatórios em Juízo, também afirmaram que o primeiro, à época adolescente, com 17 anos de idade (fl. 24), estava junto dos Réus durante a execução do crime de roubo, participando ativamente da subtração e da guarda dos objetos retirados da casa da vítima. Nesse sentido, também foram os registros feitos pelo Relatório de Investigações de fls. 14/26, o qual identificou a participação do referido adolescente na data dos fatos.

Assim, a prova oral colhida foi uníssona no sentido de que havia três indivíduos no local dos fatos – os dois Réus e o então adolescente F.R.G.L. –, sendo certo, inclusive, que ambos os acusados confirmaram ao longo de seus interrogatórios em Juízo que tinham conhecimento de que F.R.G.L., com quem tinham amizade íntima, ainda era menor de idade na data dos fatos, tendo completado a maioridade poucos dias depois, em 04/02/2022.

Imperioso destacar que o delito de corrupção de menores trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, cuja objetividade jurídica é a proteção da moralidade da criança ou adolescente, razão pela qual sua finalidade precípua é coibir a prática de delitos em que existe a exploração de pessoas com idade inferior a 18 anos. Esta é a posição consolidada no Enunciado de Súmula nº 500 do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que os Réus THIAGO BLEY ALVES DA SILVA (vulgo “Miojo”) e RENAN DE LIMA SILVA, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, facilitaram a corrupção de F.R.G.L., na época adolescente, com ele praticando o delito do art. 157 do Código Penal, conduta essa que se amolda formal e materialmente ao tipo previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

II.III. Disposições Comuns

Conforme a Teoria da Indiciarietade ou da Ratio Cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao Réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, os Réus sequer alegaram a existência de causas

excludentes da ilicitude. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da Teoria Normativa Pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que os Réus sequer suscitarão a existência de dirimentes. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto os Réus são imputáveis e dotados de potencial consciência da ilicitude, bem como lhes era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação dos Réus THIAGO BLEY ALVES DA SILVA (vulgo "Miojo") e RENAN DE LIMA SILVA pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, caput, c.c. § 2º, inciso II, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De rigor, ainda, o reconhecimento do concurso material de delitos, conforme regra disposta no art. 69 do Código Penal, com a soma de todas as penas impostas, tendo em vista que as ações delituosas decorreram de condutas dolosas e detentoras de desígnios autônomos.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CRFB, art. 5º, inciso XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

II.IV. Dosimetria

II.IV.I Do Acusado THIAGO BLEY ALVES DA SILVA

II.IV.I.I. Do Crime do Art. 157, caput, c.c. § 2º, inciso II, do Código Penal

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, extrapola o inerente ao tipo penal, uma vez que, a partir da instrução processual, restou comprovado que a vítima, pessoa sabidamente com deficiência, suportou, por ocasião da violência contra ela empregada pelos agentes, diversos golpes notadamente na região da face, bem como tentativa de enforcamento praticada pelo acusado THIAGO, circunstâncias que lhe causaram sofrimento exacerbado, revelando, assim, a maior reprovabilidade da conduta do agente; b) Antecedentes: trata-se de acusado que não ostenta antecedentes criminais, conforme registram as certidões de fls. 166/167 e 188/189, uma vez que não possui condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor, razão pela qual a presente circunstância será considerada como neutra; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o delito foi praticado excedem o que se espera em condições normais, uma vez que o acusado ingressou clandestinamente na residência da vítima, durante a madrugada, pulando muro alto que cerca o local, este comumente considerado de maior segurança e tranquilidade, e contra aquela perpetrando conduta violenta visando subtrair seus bens, sem que ela pudesse prever minimamente a ação e, assim, dela se defender de maneira eficaz, notadamente por ser pessoa sabidamente com deficiência física; g) Consequências do crime: não extrapolam o comumente verificado para os delitos da espécie; h) Comportamento da vítima: ante a ausência de influência negativa para o caso concreto, esta circunstância deve ser considerada como neutra. Diante da

presença de 02 (dois) vetores desfavorecidos, elevo a pena mínima cominada e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço, nos termos do Enunciado de Súmula nº 545 do c. Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, "d"), tendo em vista que as alegações do Réu alcançaram as elementares do tipo penal aplicado, bem como contribuíram para o entendimento firmado por este Juízo. Por outro lado, deixo de reconhecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, "alínea h", do Código Penal, circunstância mencionada na denúncia, tendo em vista que, apesar de a vítima contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos (fl. 04), não há elementos probatórios nos autos aptos a comprovar que o acusado tinha conhecimento acerca de sua condição de maior vulnerabilidade. Com efeito, nos termos do que ensina a doutrina especializada, em todas as hipóteses previstas no referido dispositivo legal, o agente deve ter ciência da situação de fragilidade da vítima, pois não se admite a responsabilidade penal objetiva. Nesse sentido, atenuo a pena-base em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem valoradas. Por outro lado, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas. Nesse sentido, majoro a pena intermediária em 1/3 (um terço) e fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do Réu.

II.IV.I. II. Do Crime do Art. 244-B da Lei nº 8.069/90

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é natural à espécie, de modo que a presente circunstância será considerada como neutra; b) Antecedentes: trata-se de acusado que não ostenta antecedentes criminais, conforme registram as certidões de fls. 166/167 e 188/189, uma vez que não possui condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor, razão pela qual a presente circunstância também será considerada como neutra; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o delito foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: não extrapolam o comumente verificado para os delitos da espécie; h) Comportamento da vítima: ante a ausência de influência negativa para o caso concreto, esta circunstância deve ser considerada como neutra. Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena mínima cominada e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Reconheço, por outro lado, nos termos do Enunciado de Súmula nº 545 do c. Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, "d"), tendo em vista que as alegações do Réu alcançaram as elementares do tipo penal aplicado, bem como contribuíram para o entendimento firmado por este Juízo. Nesse sentido, e sendo certo que, conforme teor do Enunciado de Súmula nº 231 do c. STJ, apesar da existência de circunstância atenuante, não pode a reprimenda, nesta fase, ficar

abaixo do mínimo previsto em lei, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, de modo que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Ademais, observo que as ações delituosas decorreram de condutas dolosas e detentoras de desígnios autônomos, uma vez que se dirigiram a lesionar bens jurídicos autônomos entre si e muito bem delimitados, de modo que se impõe a aplicação da regra do art. 69 do Código Penal, com a soma de todas as penas impostas. Assim, fica o Réu definitivamente condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, caput, c.c. § 2º, inciso II, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90, às penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, levando em consideração a quantidade de pena, a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.

Diante da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

II.IV.II. Do Acusado RENAN DE LIMA SILVA

II.IV.II.I. Do Crime do Art. 157, caput, c.c. § 2º, inciso II, do Código Penal

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, extrapola o inerente ao tipo penal, uma vez que, a partir da instrução processual, restou comprovado que a vítima, pessoa sabidamente com deficiência, suportou, por ocasião da violência contra ela empregada pelos agentes, diversos golpes, notadamente da região da face, bem como tentativa de enforcamento praticada pelo comparsa THIAGO, circunstâncias que lhe causaram sofrimento exacerbado, revelando, assim, a maior reprovabilidade da conduta do acusado; b) Antecedentes: trata-se de acusado que ostenta antecedentes criminais, conforme registram as certidões de fls. 164/165 e 190/191, uma vez que possui condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor nos autos do Processo nº 150010-09.2019.8.26.0097 (trânsito em julgado em 09/08/2021), sendo certo, no entanto, que, nos termos do que preconiza o Enunciado de Súmula nº 241 do c. Superior Tribunal de Justiça, a referida condenação será valorada apenas na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de se evitar bis in idem; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o delito foi praticado excedem o que se espera em condições normais, uma vez que o acusado ingressou clandestinamente na residência da vítima, durante a madrugada, pulando um muro alto que cerca o local, este comumente considerado de maior segurança e tranquilidade, e contra aquela perpetrando conduta violenta visando subtrair seus bens, sem que ela pudesse prever minimamente a ação e, assim, dela se defender de maneira eficaz, notadamente por ser pessoa sabidamente com deficiência física; g) Consequências do crime: não extrapolam o comumente verificado para os delitos da espécie; h) Comportamento da vítima: ante a ausência de influência negativa para o caso concreto, esta circunstância deve ser considerada como neutra. Diante da presença de 02 (dois) vetores desfavorecidos, elevo a pena mínima cominada e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze)

dias-multa.

Na segunda fase, reconheço, nos termos do Enunciado de Súmula nº 545 do c. Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, "d"), tendo em vista que as alegações do Réu alcançaram as elementares do tipo penal aplicado, bem como contribuíram para o entendimento firmado por este Juízo. Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I), considerando a condenação definitiva do Réu nos autos do Processo nº 150010-09.2019.8.26.0097 (trânsito em julgado em 09/08/2021) – fl. 191. Deixo de reconhecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, "alínea h", do Código Penal, circunstância mencionada na denúncia, tendo em vista que, apesar de a vítima contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos (fl. 04), não há elementos probatórios nos autos aptos a comprovar que o acusado tinha conhecimento acerca de sua condição de maior vulnerabilidade. Com efeito, nos termos do que ensina a doutrina especializada, em todas as hipóteses previstas no referido dispositivo legal, o agente deve ter ciência da situação de fragilidade da vítima, pois não se admite a responsabilidade penal objetiva. Assim, considerando que a atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência são igualmente preponderantes, na medida em que ambas refletem aspectos sobre a personalidade do agente, a teor do artigo 67 do Código Penal, elas deverão ser compensadas, nos termos da jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem valoradas. Por outro lado, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas. Nesse sentido, majoro a pena intermediária em 1/3 (um terço) e fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do Réu.

II.IV.II. II. Do Crime do Art. 244-B da Lei nº 8.069/90

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é natural à espécie, de modo que a presente circunstância será considerada como neutra; b) Antecedentes: trata-se de acusado que ostenta antecedentes criminais, conforme registram as certidões de fls. 164/165 e 190/191, uma vez que possui condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor nos autos do Processo nº 150010-09.2019.8.26.0097 (trânsito em julgado em 09/08/2021), sendo certo, no entanto, que, nos termos do que preconiza o Enunciado de Súmula nº 241 do c. Superior Tribunal de Justiça, a referida condenação será valorada apenas na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de se evitar bis in idem; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o delito foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: não extrapolam o comumente verificado para os delitos da espécie; h) Comportamento da vítima: ante a ausência de influência negativa para o caso concreto, esta circunstância deve ser considerada como neutra. Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena mínima cominada e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheço, nos termos do Enunciado de Súmula nº 545 do c. Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, "d"), tendo em vista que as alegações do Réu alcançaram as elementares do tipo penal aplicado, bem como contribuíram para o entendimento firmado por este Juízo. Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I), considerando a condenação definitiva do Réu nos autos do Processo nº 150010-09.2019.8.26.0097 (trânsito em julgado em 09/08/2021) – fl. 191. Assim, considerando que a atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência são igualmente preponderantes, na medida em que ambas refletem aspectos sobre a personalidade do agente, a teor do artigo 67 do Código Penal, elas deverão ser compensadas, nos termos da jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, de modo que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Ademais, observo que as ações delituosas decorreram de condutas dolosas e detentoras de desígnios autônomos, uma vez que se dirigiram a lesionar bens jurídicos autônomos entre si e muito bem delimitados, de modo que